

STATUTEN

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A.

Concept ter bespreking — vastgesteld bij notariële akte van oprichting

Let op: dit is een conceptversie ten behoeve van de bespreking met de notaris en de oprichtende leden. De definitieve statuten worden vastgesteld bij notariële akte van oprichting. Wijzigingen zijn mogelijk na overleg. Artikelnummering en formuleringen worden door de notaris aangepast aan de geldende notariële praktijk.

Artikel 1 — Naam en zetel

1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Vakschool Weerterland U.A.
2. De coöperatie is gevestigd te Weert.
3. De coöperatie kan een of meer vestigingen of filialen openen.

Artikel 2 — Doel

1. De coöperatie stelt zich ten doel het bevorderen van de materiële belangen van haar leden door in het maatschappelijk verkeer met hen overeenkomsten te sluiten. Dit doel wordt verwezenlijkt door:
 - a. het in dienst nemen en opleiden van BBL-leerlingen op alle niveaus in ambachtelijke, technische en daarmee verwante sectoren, en het plaatsen van deze leerlingen bij de leden als leerwerkplek;
 - b. het afsluiten van praktijkovereenkomsten met erkende onderwijsinstellingen ten behoeve van de leerlingen;
 - c. het aanvragen en beheren van sectorgebonden subsidies en bijdragen ten behoeve van de opleiding van de bij de coöperatie in dienst zijnde leerlingen;
 - d. het organiseren en faciliteren van praktijkbegeleiding via gekwalificeerde praktijkopleiders;
 - e. het verlenen van diensten aan leden en derden op het gebied van opleidingsfacilitering, BPV-administratie en subsidieaanvraag voor werkenden met een vaste arbeidsrelatie;
 - f. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.
2. De coöperatie beoogt niet het maken van winst. Een exploitatieoverschot wordt niet uitgekeerd aan de leden maar toegevoegd aan de reserves van de coöperatie overeenkomstig het door de ledenvergadering vastgestelde reservebeleid.
3. De coöperatie is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). De leden zijn niet aansprakelijk voor tekorten van de coöperatie.

Artikel 3 — Begripsbepalingen

In deze statuten en de reglementen van de coöperatie wordt verstaan onder:

"Coöperatie": de Coöperatie Vakschool Weerterland U.A., gevestigd te Weert;

"Lid": een rechtspersoon of natuurlijke persoon die overeenkomstig artikel 5 als lid is toegelaten;

"Bestuur": het bestuur van de coöperatie als bedoeld in artikel 11;

"Directeur": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van een opdrachtenovereenkomst de dagelijkse leiding van de coöperatie voert;

"Ledenvergadering": de vergadering van alle leden als bedoeld in artikel 17;

"Sectortafel": het overleg van alle leden die behoren tot een bepaalde bedrijfstak, als bedoeld in artikel 10;

"BBL-leerling": een leerling die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt en bij de coöperatie in dienst is op grond van een arbeidsovereenkomst;

"Praktijkopleider (POB)": een persoon die is geregistreerd bij SBB en belast is met de begeleiding van een BBL-leerling op de werkvloer;

"Sectorinstituut": een door de overheid erkend sectorfonds dat sectorgebonden subsidies en bijdragen verstrekt aan werkgevers voor het opleiden van werknemers, zoals OOM voor de metaalsector, OTIB voor de installatietechniek, of een vergelijkbaar instituut voor andere sectoren;

"Huishoudelijk Reglement": het reglement als bedoeld in artikel 21, vastgesteld door de ledenvergadering;

"Schriftelijk": per brief, fax of e-mail, of enig ander gangbaar communicatiemiddel, mits de ontvangst kan worden bevestigd.

Artikel 4 — Boekjaar

1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het eerste boekjaar loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig december van het jaar van oprichting.

Artikel 5 — Lidmaatschap — toelating

1. Als lid van de coöperatie kunnen worden toegelaten: rechtspersonen en natuurlijke personen die een bedrijf of organisatie uitoefenen in de ambachtelijke, technische of aanverwante sector en bereid zijn als leerbedrijf te fungeren voor bij de coöperatie in dienst zijnde BBL-leerlingen.
2. Toelating als lid geschiedt door het bestuur. Het bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek. Weigering wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager meegedeeld.
3. Tegen een weigering van toelating door het bestuur staat de aanvrager binnen één maand beroep open bij de ledenvergadering. De ledenvergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen.
4. Bij de toelating legt het bestuur de verplichtingen van het lid vast, waaronder in ieder geval:
 - a. het beschikbaar stellen van minimaal één leerwerkplek per aangemeld en geplaatst BBL-leerling;
 - b. het betalen van een plaatsingsvergoeding per gewerkt uur van de bij het lid geplaatste BBL-leerling, conform het door het bestuur vastgestelde tarief;
 - c. het deelnemen aan de sectortafel die past bij de branche van het lid, minimaal vier maal per jaar;
 - d. het medewerken aan de begeleiding van geplaatste leerlingen, al dan niet via een door de coöperatie beschikbaar gestelde praktijkopleider;
 - e. het voldoen aan de jaarlijkse ledenbijdrage zoals vastgesteld door de ledenvergadering.
5. De coöperatie kent tevens steunleden. Steunleden zijn betrokken partijen, zoals onderwijsinstellingen, sectorinstituten of stichtingen, die de doelstelling van de coöperatie ondersteunen zonder zelf als leerbedrijf op te treden. Steunleden hebben geen stemrecht in de ledenvergadering. De toetreding van steunleden geschiedt door besluit van het bestuur.

Artikel 6 — Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:
 - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden voor het einde van het boekjaar;
 - b. door opzegging door de coöperatie bij gewichtige redenen, met onmiddellijke ingang of met inachtneming van een door het bestuur te bepalen opzegtermijn;
 - c. door ontzetting (royement) door het bestuur bij ernstige schending van de verplichtingen van het lid of handelen in strijd met de statuten of reglementen;
 - d. door ontbinding van de rechtspersoon die lid is, of bij overlijden van de natuurlijke persoon die lid is.
2. Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden aan het bestuur. Het lidmaatschap eindigt in dat geval per het einde van het lopende boekjaar, mits de opzegging ten minste drie maanden voor het einde van het boekjaar is ontvangen.
3. Ontzetting geschiedt door besluit van het bestuur. Het betrokken lid wordt vooraf gehoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Het lid kan binnen één maand na kennisgeving van het besluit in beroep gaan bij de ledenvergadering.
4. Bij beëindiging van het lidmaatschap, ongeacht de reden, heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde bijdragen of vergoedingen, noch op enig aandeel in het vermogen van de coöperatie.

Artikel 7 — Rechten en verplichtingen van leden

1. Elk lid heeft het recht:
 - a. deel te nemen aan en het woord te voeren in de ledenvergadering;
 - b. het stemrecht uit te oefenen in de ledenvergadering, één stem per lid;
 - c. op gelijke behandeling door de coöperatie bij gelijke omstandigheden;

d. inzage te vragen in de jaarrekening en het jaarverslag van de coöperatie.

2. Elk lid is verplicht:

- a. de statuten, reglementen en besluiten van de coöperatie na te leven;
- b. de vastgestelde ledenbijdrage tijdig te voldoen;
- c. de belangen van de coöperatie niet te schaden;
- d. de directeur tijdig te informeren over wijzigingen die van belang zijn voor de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst, waaronder in ieder geval het voornemen een gediplomeerde BBL-leerling in dienst te nemen, minimaal vier weken voor de beoogde datum.

Artikel 8 — Ledenbijdrage

1. Elk lid betaalt een jaarlijkse ledenbijdrage. De hoogte van de ledenbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
2. De ledenvergadering kan differentiatie in de ledenbijdrage vaststellen op basis van objectieve criteria, zoals het aantal geplaatste leerlingen of de omvang van het bedrijf.
3. Bij toelating als lid gedurende het lopende boekjaar betaalt het nieuwe lid een naar tijdsevenredigheid berekende bijdrage.

Artikel 9 — Plaatsingsvergoeding

1. Elk lid betaalt een plaatsingsvergoeding per gewerkt uur van de bij hem geplaatste BBL-leerling. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur op basis van een kostprijsberekening.
2. De kostprijsberekening omvat ten minste: de loonkosten inclusief werkgeverslasten, kosten van verzuimverzekering, kosten van salarisadministratie, vergoeding van de directeur, kosten van praktijkbegeleiding, exploitatiekosten van de coöperatie waaronder eventuele kosten van huisvesting en praktijkfaciliteiten, en een opslag voor onvoorziene kosten en reserveopbouw.
3. Over perioden van ziekte, verlof of afwezigheid van de geplaatste leerling is geen plaatsingsvergoeding verschuldigd. De coöperatie draagt als werkgever het risico van ziekteverzuim.
4. Het bestuur informeert de leden schriftelijk over het vastgestelde tarief voor het komende boekjaar, uiterlijk één maand voor aanvang van dat boekjaar.

Artikel 10 — Sectortafels

1. De coöperatie organiseert haar werkzaamheden per bedrijfstak in sectortafels. Elk lid neemt deel aan de sectortafel die past bij de branche van zijn bedrijf.
2. De sectortafel heeft tot taak het plaatsingsrooster van de BBL-leerlingen te coördineren, de inzet van praktijkopleiders te bespreken en praktische werkafspraken te maken. De sectortafel vergadert minimaal vier maal per jaar.
3. De directeur is voorzitter van elke sectortafel. De sectortafel heeft zelfstandig mandaat voor operationele besluiten als bedoeld in het Huishoudelijk Reglement.
4. Een nieuwe sectortafel wordt geopend op besluit van de ledenvergadering met gewone meerderheid, na een voorstel van het bestuur. Vereiste is de aanwezigheid van minimaal drie leden in de betreffende branche.
5. De coöperatie kan namens een sectortafel een partnerovereenkomst sluiten met een brancheorganisatie of sectorinstituut. Een dergelijke overeenkomst behoeft de goedkeuring van het bestuur. De coöperatie als geheel wordt door een partnerovereenkomst van een sectortafel niet gebonden aan de verplichtingen van die brancheorganisatie jegens andere sectortafels.

Artikel 11 — Bestuur — samenstelling

1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen, te weten ten minste een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur, met als vuistregel: één bestuurslid per actieve sectortafel plus een voorzitter.
2. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ledenvergadering. Bestuursleden worden gekozen uit de leden of hun vertegenwoordigers.

3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een bestuurslid is maximaal tweemaal herbenoembaar, zodat de totale maximale zittingsduur negen jaar bedraagt. Bij de oprichting van de coöperatie wordt bij de eerste ledenvergadering door loting bepaald welk bestuurslid een termijn van één jaar, twee jaar respectievelijk drie jaar krijgt, teneinde te voorkomen dat na negen jaar het volledige bestuur tegelijk aftreedt. Het huishoudelijk reglement regelt de procedure van deze loting nader. Tussentijds opgevallen plaatsen worden zo spoedig mogelijk aangevuld.
4. De directeur van de coöperatie maakt geen deel uit van het bestuur en heeft in de bestuursvergadering slechts een adviserende stem. Bij besluiten over de vaststelling of wijziging van de opdrachtenovereenkomst van de directeur, of over diens vergoeding, neemt de directeur niet deel aan de beraadslaging en stemming (tegenstrijdig belang).
5. Bij financiële besluiten waarbij een direct of indirect belang van de directeur of diens holding kan bestaan — waaronder besluiten over de opdrachtenovereenkomst, de directeursvergoeding, een geldlening van of aan de directeur of diens holding, en besluiten over overeenkomsten waarbij de directeur als wederpartij optreedt — is de handtekening van ten minste twee bestuursleden vereist. Het bestuur benoemt in die gevallen een plaatsvervangend voorzitter voor het nemen van het besluit.

Artikel 12 — Bestuur — taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Het bestuur heeft de volgende bevoegdheden, voor zover niet uitdrukkelijk voorbehouden aan de ledenvergadering:
 - a. het vaststellen van het tarief voor de plaatsingsvergoeding;
 - b. het toelaten en uitsluiten van leden;
 - c. het sluiten van brancheovereenkomsten en partnerovereenkomsten namens de coöperatie;
 - d. het aangaan, wijzigen en beëindigen van de opdrachtenovereenkomst met de directeur;
 - e. het uitvoeren van het door de ledenvergadering vastgestelde reservebeleid;
 - f. het vertegenwoordigen van de coöperatie in en buiten rechte.
2. Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar. Besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
3. Het bestuur kan procuratie verlenen aan de directeur voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden van de coöperatie.

Artikel 13 — Directeur

1. Het bestuur benoemt een directeur voor de dagelijkse leiding van de coöperatie. De directeur vervult zijn taak op grond van een opdrachtenovereenkomst.
2. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuursbesluiten, het beheer van de administratie, het afsluiten van arbeidsovereenkomsten met BBL-leerlingen, het aanvragen van subsidies en het voeren van de dagelijkse correspondentie.
3. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. De directeur brengt ten minste vier maal per jaar een kwartaalrapportage uit aan het bestuur, alsmede een kwartaalrapportage aan de stichting MKB Techniek Weeterland voor de verantwoording in het kader van de TCW Regiodeal, een en ander conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de coöperatie en de stichting.

Artikel 14 — Vertegenwoordiging

1. De coöperatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan de directeur machtigen om de coöperatie binnen de grenzen van de opdrachtenovereenkomst te vertegenwoordigen voor de dagelijkse werkzaamheden.

Artikel 15 — Reserves en vermogen

1. De coöperatie streeft naar een kostendekkende exploitatie. Een exploitatieoverschot wordt niet uitgekeerd aan de leden, maar toegevoegd aan de reserves van de coöperatie.
2. De ledenvergadering stelt jaarlijks het reservebeleid vast. Het reservebeleid voorziet ten minste in:
 - a. een instabiliteitsbuffer van ten minste twee maanden loonkosten van de bij de coöperatie in dienst zijnde BBL-leerlingen;
 - b. een groeiinvestering voor de uitbreiding van activiteiten en de scholing van praktijkopleiders;

c. een eventuele voorziening voor toekomstige huisvesting of praktijkfaciliteiten.

3. Bij ontbinding van de coöperatie wordt een eventueel batig saldo niet verdeeld onder de leden, maar aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk overeenstemt met de doelstelling van de coöperatie, te bepalen door de ledenvergadering.

Artikel 16 — Boekhouding en jaarrekening

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van alles betreffende de werkzaamheden van de coöperatie, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de coöperatie kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een ledenvergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording door middel van een balans en een staat van baten en lasten. Deze stukken worden ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd.
3. De ledenvergadering kan een accountant of kascommissie benoemen om de jaarrekening te controleren.
4. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden van de coöperatie die geen zitting hebben in het bestuur en geen directeursfunctie bekleden. De kascommissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de ledenvergadering. Het Huishoudelijk Reglement regelt de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de kascommissie nader.

Artikel 17 — Ledenvergadering

1. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de coöperatie. Minimaal twee maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden.
2. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met een oproeptermijn van ten minste zeven dagen. De oproep vermeldt de te behandelen onderwerpen.
3. Elk lid heeft één stem in de ledenvergadering, ongeacht de omvang van zijn bedrijf of het aantal geplaatste leerlingen. Stemmen bij volmacht is toegestaan; een lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.
4. De ledenvergadering is geldig samengesteld indien meer dan de helft van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Is dit quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige leden bevoegd is te besluiten over de geagendeerde onderwerpen.
5. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.

Artikel 18 — Bevoegdheden ledenvergadering

1. Uitsluitend de ledenvergadering is bevoegd te besluiten over:
 - a. vaststelling en wijziging van de jaarrekening;
 - b. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
 - c. vaststelling en wijziging van het reservebeleid;
 - d. benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden;
 - e. opening van een nieuwe sectortafel;
 - f. vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement;
 - g. wijziging van de statuten (vereist twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen);
 - h. ontbinding van de coöperatie (vereist drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen).

Artikel 19 — Statutenwijziging

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de ledenvergadering, genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
2. De oproep tot de ledenvergadering waarop een statutenwijziging wordt behandeld, bevat het voorstel tot wijziging of vermeldt dat het voorstel bij het bestuur ter inzage ligt.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 20 — Ontbinding en vereffening

1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering, genomen met ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. Na ontbinding treedt het bestuur op als vereffenaar, tenzij de ledenvergadering anderen aanwijst.
3. Een batig saldo na vereffening wordt aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk overeenstemt met de doelstelling van de coöperatie, te bepalen door de ledenvergadering.

Artikel 21 — Huishoudelijk Reglement

1. De ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen dat nadere regels stelt over de uitvoering van deze statuten. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2. Het Huishoudelijk Reglement bevat in ieder geval nadere regels over:
 - a. de vergaderfrequentie en -procedure van het bestuur, de sectortafels en de ledenvergadering;
 - b. de mandaten per overleglaag en de besluitvormingsprocedure;
 - c. het POB-register en de procedure voor registratie van praktijkopleiders;
 - d. het tariefbeleid en de kostprijsmethodiek;
 - e. de procedure voor aansluiting bij brancheorganisaties via sectortafels;
 - f. het doorstroombeleid na diplomering van BBL-leerlingen;
 - g. de informatieplicht van leden jegens de coöperatie.

Artikel 22 — Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin deze statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Deze statuten zijn vastgesteld bij notariële akte van oprichting d.d. _____.

Vastgesteld bij notariële akte te Weert, d.d. _____

Notaris: _____ · Kantoor: _____

Versie 1.1 · Concept juni 2026 · Niet voor publicatie · Ter bespreking met notaris en oprichtende leden